



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:00
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ד' שבט תשפ"ד

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 234

פרשת בא

הלכות ברכות קריאת שמע ואכילה קודם תפילת שחרית

נושאי השיעור: עד מתי ניתן לברך ברכות קריאת שמע של שחרית | אם נשים רשאיות לברך ברכות קריאת שמע | טעימה קודם תפילת שחרית | שיעור אכילה המותרת קודם תפילת מנחה וערבית | אם אביו הבן יכול לאכול בסעודת ברית מילה שקודם הברית | איסור אכילה קודם תפילת שחרית הוא מדאורייתא או מדרבנן | מלקות על לאו שבכללות | תחילת זמן קריאת שמע של שחרית | שירת הבקשות | אכילה קודם התפילה | לפני זמן עלות השחר | שתית מים קודם התפילה | שתית קפה או תה עם סוכר קודם תפילת שחרית

בשעה שהוא קם מהשינה.
באמת, שבספר יראים (סימן נ"ג) כך כתב בפירוש בביאור הפסוק, וזוה
ההבדל בין 'בשכבך' שמשמעותו כל הלילה לבין 'ובקומך' שמשמעותו
בזמן שאנשים קמים. הפרי חדש כיון לדברי היראים בזה.

ד. דעת מרן השלחן ערוך להלכה

כאמור הפרי חדש חולק על מרן, ובאמת רובא דרובא מהאחרונים חולקים
על הכסף משנה. ובאמת להלכה מרן השלחן ערוך בעצמו לא פסק כדעת
הרמב"ם, שהרי כתב בפירוש (סימן נ"ג סעיף ה') שזמן קריאת שמע הוא עד שלוש
שעות, וזמן ברכות קריאת שמע הוא עד ארבע שעות. וז"ל: "אף על פי
שזמנה נמשך עד סוף השעה השלישית, אם עברה שעה שלישית ולא קרא
קורא אותה בברכותיה כל שעה רביעית שהוא שלישי היום, ואין לו שכר
כקורא בזמנה. ואם עברה שעה רביעית ולא קראה, קוראה בלא ברכותיה
כל היום". ע"כ. אכן יש דיון באחרונים בנושא הזה אם אפשר בדיעבד או
בדוחק לברך לאחר ארבע שעות, יש אחרונים שסוברים שאפשר לסמוך
על שיטת הרמב"ם. אולם רוב האחרונים כותבים, שאין לסמוך על כך אפילו
בדיעבד, מה גם שזוהי דעת מרן. לכן אין ספק שעלינו לומר בזה ספק ברכות
להקל, ובין בשוגג או מזיד אין לברך ברכות קריאת שמע לאחר ארבע שעות.

ה. אם יש למחות במברך ברכות קריאת שמע לאחר ארבע שעות

למעשה, מרן החיד"א (ש"ת חיים שאל ח"צ סימן נ"ג אות ט') כותב, שמי שמברך ברכות
קריאת שמע לאחר ארבע שעות אין מוחין בידו. וכדאי לראות את דבריו
וז"ל: "כמו צער בנפשי על רבים בערים האלו שקוראים קריאת שמע
בברכותיה אחר שעה רביעית, שאינם קמים בשעה שהציבור מתפללים,
וכמה חטאות חוטאים להתפלל ביחיד וכו', ומברכים ברכות יוצר אור נגד
השלחן ערוך, ומכל מקום אין לומר להם שלא יאמרו". ע"כ משמע לכאורה
שאין למחות בהם, מפני שהרמב"ם ורבינו מנוח פסקו שזמנם כל היום.
כלומר, החיד"א אינו אומר שאפשר לברך את הברכות לכתחילה אחרי
ארבע שעות, כמו כן אינו אומר שכך פשט המנהג וממילא במקום מנהג
לא אומרים ספק ברכות להקל, אלא להיפך, שאם רואים אדם עברייני כזה,
שהוא כותב על אנשים אלו "כמה חטאות חוטאים", ומוסיף "כמו צער
בנפשי" - הוא מרגיש צער שהוא רואה אנשים כאלו, שבאופן כזה אין
למחות באותם אנשים.

אבל רוב האחרונים חולקים עליו וסוברים, שצריך למחות בידם מפני שזו
דעת השלחן ערוך. לכן צריך לשים לב, שאדם שקם מאוחר בשוגג,
לא הריגש בטוב, ולא יכול היה להתפלל עד ארבע שעות, הרי שצריך
לומר את פסוקי דזמרה עם ברכות 'ברוך שאמר' ו'ישתבח'. כי זה



א. סוף זמן ברכות קריאת שמע

בשיעור הקודם [- גליון מספר 232] דברתי בעניין סוף זמן פסוקי דזמרה
שלכאורה זה תלוי בסוף זמן תפילה, ואמרנו שאדם שלא התפלל בשוגג עד
ארבע שעות רשאי להשלים את התפילה עד חצות, וממילא רשאי לומר
גם פסוקי דזמרה. אולם צריך לשים לב, שזה דווקא בפסוקי דזמרה, אבל
לגבי ברכות קריאת שמע אי אפשר לברך אחר ארבע שעות.

ב. סוף זמן קריאת שמע מדאורייתא

אמנם יש בזה מחלוקת בגמרא. שבמשנה (בבב"ב טז.) כתוב, שזמן קריאת שמע
עד שלוש שעות, והקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה.
ומבאר הגמרא (טז.) שהכוונה ב'הקורא מכאן ואילך לא הפסיד' דהיינו שלא
הפסיד את הברכות. כלומר שיכול לברך את ברכות קריאת שמע גם אחרי
שלוש שעות. ויש בזה כמה דעות [הבאתי את כל זה ב'הלכה ברורה' (סימן
נ"ג)]: יש הרבה ראשונים שסוברים שזה עד ארבע שעות. אולם הרמב"ם לא
הזכיר שזמן ברכות קריאת שמע הוא עד ארבע שעות. וכותבים רבנו מנוח
והכסף משנה (על הרמב"ם פ"ק א' מהלכות קריאת שמע הלכה יג.) בדעתו, שלדעת הרמב"ם אפשר
לברך את ברכות קריאת שמע אפילו כל היום. ומבאר הכסף משנה, שהנה
לדעת הרמב"ם מה שאמרו שזמן קריאת שמע הוא עד שלוש שעות זה
רק מדרבנן, דהיינו שחכמים הגבילו את הזמן עד סוף שלוש שעות, אבל
מן התורה זמן קריאת שמע של שחרית נמשך כל היום. ומביא לכך ראיה,
שהנה במשנה הראשונה במסכת ברכות (ג.) שנינו לגבי קריאת שמע של
ערבית: "רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר", דהיינו שזמנה הוא
כל הלילה. ובגמרא נפסק כך להלכה. והסברא של רבן גמליאל היא, שהרי
בפסוק כתוב "ובשכבך ובקומך" - ודרשו חז"ל, כל זמן שבני אדם ישנים
- דהיינו בלילה - שזה זמן קריאת שמע של ערבית, לכן זמן קריאת שמע
של ערבית הוא כל הלילה. אם כן שואל הכסף משנה, לפי זה גם לגבי זמן
קריאת שמע של שחרית כתוב "ובקומך" ודרשו חז"ל כל זמן שבני אדם
ערים, הרי אנשים ערים כל היום, אם כן כמו שקריאת שמע של ערבית
זה כל הלילה, גם זמן קריאת שמע של שחרית צריך להיות כל היום. לכן
על כרחינו לומר, שדעת הרמב"ם היא שמן התורה זמן קריאת שמע של
שחרית הוא כל היום ורק חכמים הגבילו עד שלוש שעות.

ג. 'ובקומך' משמעותו בזמן שקם מהשינה

הפרי חדש (סימן נ"ג) מקשה על הכסף משנה, שעצם הקושיה שלו אינה
נכונה, שהנה 'בשכבך' היינו בשעה שאדם שוכב, ואדם הלא שוכב כל
הלילה, לעומת זאת לגבי 'ובקומך' התורה הרי לא אמרה בזמן שאדם
ער, 'ובקומך' משמע בשעה שהוא קם, המשמעות של זה היא שזה

שייך לתפילה. אבל לאחר מכן ימשיך את כל ברכות קריאת שמע עד 'גאל ישראל' בלי שם ומלכות. מפני שזו דעת מרן. שהרי כשמרן אומר לברך, ניתן לומר ספק ברכות להקל נגד מרן ולא מברכים. אולם כאשר מרן אומר שלא לברך אין אומרים לעשות להיפך, אלא אם כן יש מנהג. וכיון שבנידון דידן אין מנהג להתיר לברך ברכות קריאת שמע לאחר ארבע שעות, לכן אסור לברך לאחר ארבע שעות.

ו. אם נשים מברכות ברכות קריאת שמע וברכות קריאת שמע

לאור כל האמור יש לנו ללמוד דבר נוסף, שהנה בוודאי שברכות קריאת שמע ופסוקי דזמרה לא שייך לאומרים אחר הצהריים, מפני שהם קשורים לתפילת שחרית, וכמו שביארו הראשונים שהוא על פי מאמר חז"ל (ברכות כג:) "לעולם יסדיר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל". וממילא הן מצוות שהזמן גרמא. לפי זה נשים אינן יכולות לברך את ברכות קריאת שמע וברכות פסוקי דזמרה בשם ומלכות.

אמנם הגאון הרב בן ציון אבא שאול (נפ' תש"ח) פסק 1 (אם י) פסק שיכולות לברך, וטעמו הוא שאפילו שהזמן גרמא הרי אלו ברכות שבח והודאה להקב"ה. אולם בשו"ת יביע אומר (נח"ט ח"א"ח סימן קה) פסק מה שכתב ח"א"ח סימן 1 (מאריך להוכיח נגד דבריו, ודן שם אם ניתן לומר את הכלל של ספק ברכות להקל בברכות שהם שבח והודאה. וזו המחלוקת ביניהם, והוא מביא הרבה ראיות שגם בברכות שבח והודאה שייך לומר ספק ברכות להקל. לכן פסק להלכה שנושים אסורות לומר ברכות קריאת שמע וברכות פסוקי דזמרה בשם ומלכות.

ז. כל ימי חיין

יש שאלה מעניינת שדנים בה גדולי האחרונים. הנה כתוב במשנה (ברכות יב:) "מזכירין יציאת מצרים בלילות" ומביאה המשנה לימוד לזה מהפסוק (דברים טז, ג) "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חיך" - ימי חיין - הימים, כל ימי חיך - הלילות. דהיינו שצריך להזכיר את יציאת מצרים בלילות. ושואל המהרש"א, שאלה קשה מאד, הרי משמעות 'ימי' היינו יום ולא לילה, אך מצד שני התורה כתבה 'כל ימי', דהיינו שהתורה אומרת 'כל' שמשמעותו לרבות גם את הלילות, ואילו לאחר מכן התורה אומרת 'ימי' שמשמעותו רק הימים ולא הלילות. ואם הגמרא לומדת שצריך לזכור גם בלילה וגם ביום, היה לתורה לכתוב 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים בחיך', ולמה צריך להוסיף 'כל ימי'.

אולם לפי הכסף משנה הנ"ל אפשר לבאר, שהנה לכאורה לפי דבריו, זמן קריאת שמע של שחרית הוא כל היום ושל קריאת שמע של לילה כל הלילה. ממילא קריאת שמע היא מצות עשה שאין הזמן גרמא, שהרי אין רגע אחד שאין חייבים בו בקריאת שמע. אולם הנה מבואר בגמרא בברכות (ג) שנושים פטורות מקריאת שמע מפני שזו מצות עשה שהזמן גרמא, ולכאורה לפי הכסף משנה הרי בכל מהלך היממה ניתן לקיים מצות קריאת שמע מדאורייתא.

אשר על כן, אילו התורה לא היתה אומרת 'כל ימי' אלא סתם 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים בחיך' אכן היתה מצות קריאת שמע כמצוה תמידית ואין הזמן גרמא. אולם לאחר שהתורה הוסיפה 'ימי' יש לנו לומר שכוונת התורה להדגיש שיש מצוה ביום, ולאחר מכן התורה הוסיפה 'כל' כדי להדגיש את המצוה בלילה, וממילא אלו הן שתי מצוות נפרדות, מצוה של יום ומצוה של לילה, המצוה של היום אינה שייכת בלילה והמצוה של הלילה אינה שייכת ביום.

את הפשט הזה שמעתי כמה פעמים מאת אאמו"ר מרן זצוק"ל. הוא היה מדבר בנושא הזה בליל הסדר. בליל הסדר הוא היה רגיל לומר הרבה חידושים יפים מאד והיה משתדל לדבר בקיצור כדי שנוכל להספיק עוד ועוד, אבל היו קטעים שהיה יושב ומסביר לילדים הקטנים כל אחד לפי שכלו, מדבר איתם בנחת ומסביר להם כל מיני פירושים וסיפורים על יציאת מצרים. מצד שני הוא היה מדבר איתנו כשהיינו כבר בחורים גדולים ויודעים ללמוד, היה מדבר בלימוד.

ח. אכילה לפני תפילת מנחה וערבית

הנה לגבי אכילה לפני התפילה, יש את תפילת שחרית ויש תפילת מנחה וערבית. אלו הן שני דברים שונים. תפילת מנחה וערבית זו משנה במסכת שבת (י): והגמרא מדברת על זה באריכות. והדין הזה אינו רק במנחה או ערבית אלא בכל מצוה התלויה בזמן, שכשעובר הזמן שלה אי אפשר לקיים אותה, כגון מנחה, ערבית, בדיקת חמץ, נרות חנוכה, מקרא מגילה וכן הלאה. שתיקנו חכמים שלא לאכול סעודה חצי שעה לפני שיגיע זמן המצוה. למשל לגבי מנחה יש מחלוקת אם בסעודה גדולה או סעודה קטנה, וכן האם כבר ממנחה גדולה או רק ממנחה קטנה. להלכה, מרן השלחן ערוך (סימן כג סעיף ג-ד) פוסק שאסור אפילו סעודה קטנה מחצות היום, שזה חצי שעה לפני זמן מנחה גדולה. וסעודה היינו לחם יותר מכביצה או אפילו לא לחם, אלא כל אכילת קבע, שאסור לאכול יותר מכביצה מדברים העשויים ממיני דגן, עוגות, פסטה, אטריות, קוסקוס. אבל 'טעימה' מותר. וביארתי את העניין בכמה מקומות מהי טעימה המותרת. דהיינו שכל מאכל שאינו עשוי ממיני דגן, כגון אורז, בשר, דגים, ירקות, פירות וכיו"ב, שיכול לאוכלם ללא הגבלה. וכמו כן רשאי לאכול לחם וכל מיני דגן עד כביצה. כל האיסור

הוא דווקא ביותר מכביצה. והדין הזה הוא לגבי כל המצוות וכן"ל, אכן לגבי תפילת מנחה כתוב הפתח הדברי (סימן כג) שנהגו להקל לאכול ארוחת צהרים לפני תפילת מנחה, והוא אומר שזה כנראה לפני שקיבלו הוראות מרן. אבל לגבי תפילת ערבית אין מנהג להקל, וצריך להזהר מאד. כמו כן גם מרן לא הזכיר שאם יעמיד שומר זה יועיל, רק הרמ"א (סימן כג סעיף ב) הזכיר את זה, וכל הראשונים לא סברו כך.

ט. סעודה גדולה לפני קיום מצות ברית מילה

היה פעם איזה מקרה שהיה יהודי אחד שנולדו לו תאומים ואחד מהם בכור, והם היו קטנים מאוד, והמתינו עד שישמינו קצת, שיגדלו בכדי שיוכלו למול אותם. והנה הגיע יום השלושים הם עדיין היו די קטנים, והיה צריך לעשות פדיון והביאו לשם את שני התינוקות [לא יפה שיביאו אחד ואת השני לא...], ונכחו שם הרבה רבנים חשובים, בניהם היו הגר"ש בעדני זצ"ל והגר"ש מחפוד. כשהרב מחפוד ראה את התינוקות אמר, הם כבר ממש גדולים אפשר כבר לעשות להם ברית מילה! ואז הרב בעדני אמר לו, אדרבא, תעשה עכשיו! ואחר כך נעשה את הפדיון, אבל הרב מחפוד לא הסכים, ואמר שהוא ממחר לברית אחרת, ועכשיו יש כאן שתי בריתות זה לא דבר של מה בכך, זה לוקח זמן ואנשים מחכים לי, ואם אתם רוצים אני מסכים אני אלך ואחזור בעוד כשעה וחצי. ואבי הבן הסכים לזה, ולביתניים עשו את הפדיון, וישבו לאכול.

ואז אמרתי לרב בעדני, שלכאורה אבי הבן אסור לו לאכול, אמנם זו סעודת מצוה, סעודת פדיון, אבל כיון שהוא כבר חייב במצווה של המילה שהרי הוא חייב היום למול אותם מכיון שהם כבר גדולים, ממילא אינו יכול לאכול עד שימול אותם. ואז אמר לי הרב בעדני, שהרי הוא כבר מינה את המוהל להיות שליח למול אותם, אבל עניתי לו על כך, שעדיין אם המוהל לא יעשה את שליחותו אין זה פוטר אותו מלמול את בניו היום, המצווה עדיין שייכת לאבא, וכל זמן שהשליח לא קיים את המצווה החובה היא עדיין עליו.

ואז אמר הרב בעדני, אם ככה אז אנחנו נהיה שומרים עליו כדי להזכיר לו לקיים את המצוה. אולם עניתי לו על כך, שהרי מרן השלחן ערוך לא הזכיר את העניין הזה של שומר. ומלבד זאת, הלא זו סעודה גדולה [היה שם הרבה יין בסעודה, משתה גדול...] לכבוד הפדיון, יכול להיות שבסעודה גדולה בפשטות מסביר לא שייך שיועיל שומר, שהרי תפקיד השומר הוא להזכיר לו לקיים את המצווה, אבל לא לשמור עליו שלא ישתה, לא מצינו דבר כזה. ועל כך לא היה מה לענות לי, ואז הרב בעדני ניגש לאבא ואמר לו שלא יטול את ידי, אלא יאכל מהסעודה בלי נטילה, רק לטעום. למעשה אחר כך בדקתי את הנושא, וראיתי שיש אחרונים שכותבים שלגבי ברית מילה הדין הזה לא שייך, מפני שדווקא במצווה כמו תפילה, אם לא התפלל מנחה או ערבית יעבור הזמן ויפסיד את התפילה, וכן בבדיקת חמץ, נר חנוכה, מקרא מגילה, ספירת העומר, אם יעבור זמנם יפסיד את המצווה, אבל בברית מילה למרות שהוא כבר מחוייב, המצווה לא תבטל.

דרך אגב, אם התינוק היה קטן, והאבא רוצה האבא לחכות עוד יום עוד יומיים שיגדל קצת שיהיה בריא ממש, אין בזה שום בעיה. אם כן בנידון דידן כיון שהוא יכול לדחות את זה אפילו למחר, יתכן מאד שיהיה מותר לו להשתתף בסעודה הזו.

י. תינוק שנולד פג חוששים לו יותר

יש מוהלים שלא מלים תינוק כל כך קטן. וזה תלוי, לפעמים יש מצב שהתינוק נולד קטן, פג, שאז אם הוא שוקל 2.5 ק"ג רוב המוהלים אומרים שאפשר למול אותו, אבל אם התינוק נולד במשקל 1 ק"ג ולאחר מכן גדל והשמין עד שהוא במשקל של 2.5 ק"ג רוב המוהלים לא מלים אותו עד שיהיה 3 ק"ג. כיון שהוא התחיל פג מתמינים לו יותר. פעם שאלתי את אאמו"ר מרן זצוק"ל, נולד לי נכד פג, וכבר כמעט הגיע הפדיון שלו, והיה שם מוהל מפורסם ואאמו"ר מרן זצוק"ל אמר תן לו קצת להשמיין, לא נורא לחכות קצת מכיון שהוא נולד פג. לא נורא שהפדיון יהיה לפני הברית, הפדיון אינו קשור לברית, אפשר לעשות פדיון לפני הברית. לאור כל זאת יש לומר, שבאמת היה מותר לאותו אבי הבן לאכול אפילו סעודה, כיון שקודם כל מצות ברית מילה לא פג תוקפה, ויכול לעשותה למחר, ובפרט כשיש צד לומר שמותר לו אפילו לכתחילה לחכות למחר.

יא. איסור טעימה קודם תפילת שחרית

לעומת כל המצוות שאסור לאכול לפניהם, איסור האכילה קודם תפילת שחרית זה דין אחר. שבכל המצוות העניין הוא שלא יבוא לשכוח ולא לקיים את המצווה, אולם אכילה קודם תפילת שחרית, כמעט כל הפוסקים סוברים שאסור אפילו לטעום, וזה לשון הרמב"ם (פדקו 1 מהלכות תפילה הלכה ד) "אסור לטעום כלום". ואמנם הנימוקי יוסף כותב, שמותר לטעום, אבל כל הראשונים חולקים עליו, וסוברים שאסור לטעום בכלל.

יב. איסור אכילה לפני תפילת שחרית מדאורייתא או מדרבנן

אבל יש מחלוקת ראשונים אם זה איסור דאורייתא או דרבנן, שהנה בגמרא (ברכות י) כתוב על הפסוק (ויקרא יט, טו) "לא תאכלו על הדם" - לא תאכלו קודם

שתתפללו על דמכם". כלומר חז"ל לומדים את זה לכאורה מפסוק מפורש בתורה, והגמרא ממשיכה ואומרת: "כל מי שאוכל ושותה קודם התפילה עליו הכתוב אומר 'ואותי השלכת אחרי גבך' אל תקרא 'גבך' אלא 'אך', אמר הקב"ה, אחר שאכל ושתה ונתגאה מקבל עליו עול מלכות שמים". זו גאוה לאכול לפני התפילה. כלומר, שברגע שהתחיל היום ועלה עמוד השחר וחלה עליו חובת תפילה, אסור לעשות שום דבר עד שיתפלל. והשאלה היא אם בגלל שכתוב את הפסוק "לא תאכלו על הדם" זה הופך לדאורייתא או לא. הרא"ש^(בבבא מציעא פ"א) כותב שחכמים הסמיכו את זה על הפסוק. דהיינו שזה דרבנן. וכך כותבים בחידושי הריטב"א והמאירי ותלמידי רבינו יונה^(בבבא מציעא פ"א). לעומת זאת הרא"ה^(בבבא מציעא פ"א) כותב שזה איסור דאורייתא. וכמו כן כתב הרשב"ץ בספר זוהר הרקיע.

י. לאו שבכללות

בדעת הרמב"ם יש ויכוח, שהנה הרמב"ם בספר המצוות^(ש"ס טו) - בתחילת הספר הוא כתב 'שורשים' ובהם ביאר כמה כללים במנין המצוות ביאר את העניין של 'לאו שבכללות', דהיינו שיש פסוק אחד שלומדים ממנו כמה איסורים, שהכלל הוא שלא כזה אין לוקין עליו, בשונה מכל לאו שיש בו מעשה שבתורה, כגון אדם שאכל כזית נבילה או חזיר, או שאר איסורי מאכלות שחייב מלקות. אך לאו שבכללות אפילו שיש בו מעשה אין לוקין עליו. והרמב"ם נותן דוגמא: "וזוה כי אמרו 'לא תאכלו על הדם' אמרו בפירוש, מנין לאוכל מבהמה קודם שתצא נפשה שהוא בלא תעשה, תלמוד לומר לא תאכלו על הדם" - זה לימוד ראשון מהפסוק הזה, שאם שחטו את הבהמה והיא עדיין מפרכסת, ובא משהו ולקח חתיכה ורוצה לאוכלה מיד, שאסור, שאפילו ששטף אותה מיד והדם שבפנים הוא דם האיברים שלא פירש ומותר לאכול אותו אפילו ללא מליחה, בכל זאת זה איסור של 'לא תאכלו על הדם'.

וממשיך הרמב"ם: "דבר אחר, מנין לאכול בשר קדשים קודם זריקת הדם שהוא בלא תעשה, תלמוד לומר 'לא תאכלו על הדם' - לא תאכלו בשר ועדיין דם במזרק שלא זרקו אותו עדיין על גבי המזבח". דין נוסף כותב הרמב"ם שלומדים מהפסוק הזה: "רבי דוסא אומר, מנין שאין מברין על הרוגי בית דין" - דהיינו בדרך כלל אדם שמת המשפחה שלו אוכלים סעודת הבראה, אך אם אדם נהרג על ידי בית דין, הקרובים שלו אינם אוכלים סעודת הבראה - "תלמוד לומר לא תאכלו על הדם". דין נוסף כנ"ל: "רבי עקיבא אומר מנין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמים כלום כל אותו היום, תלמוד לומר 'לא תאכלו על הדם'" - הסנהדרין צריכים לצום ביום שהם הורגים את הנפש, ולומדים את זה מהפסוק הזה. ועוד: "אמר רבי יוסי בר חנינא, אזהרה לבן סורר ומורה מנין, תלמוד לומר 'לא תאכלו על הדם'". ואז כותב הרמב"ם: "הנה אלו חמישה עניינים כולם מוזהר מהם" - דהיינו כולם הן לאו מדאורייתא - "והם כולם נכללים תחת זה הלאו".

ולאחר כל זאת מוסיף הרמב"ם: "ועוד אמרו, מנין שלא יטעום אדם כלום עד שיתפלל, תלמוד לומר 'לא תאכלו על הדם' לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם". ע"כ. ולכאורה למה הרמב"ם מזכיר את העניין של לא לטעום כאן. הרי עצם הדבר שהרמב"ם מזכיר את זה משמע שרוצה להגיד שזה גם לאו שבכללות שאין לוקין עליו, שהרי אם זה דרבנן לכאורה מה זה שייך לכאן. רואים שהרמב"ם חושב שזה דאורייתא. מאידך יש לשאול, למה הרמב"ם לא כלל את הדין הזה עם שאר הדינים שמנה לעיל.

יד. בירור דעת הרמב"ם

אכן אפשר לבאר, שהסיבה שלא כתבם יחד כולם, כיון שכל הדינים הללו נזכרו במסכת סנהדרין^(ס"א), ואילו הדין של אכילה קודם תפילת שחרית נזכר בנפרד גם בגמרא, בברכות^(ס"א), לכן מנה את הדין הזה בנפרד. ולכאורה לפי זה בפשטות, עצם הדבר שהרמב"ם הזכיר את זה, גם אם בנפרד, אבל כחלק מלאו שבכללות משמע שסבר שזה איסור דאורייתא. וכדעת הרא"ה והרשב"ץ. מאידך גיסא, הרמב"ם מזכיר את הדין שאסור לאכול לפני תפילת שחרית בהלכות תפילה^(ס"א) ושם אינו כותב פסוק, אם כן שואל המנחת חינוך למה הרמב"ם לא הזכיר את הפסוק, משמע שסבר להלכה שזה דרבנן. ועוד, הרי הרמב"ם מזכיר שלא רק אסור לאכול אלא גם אסור לעשות מלאכה לפני התפילה, וכתב את שני הדינים יחדיו, משמע שזה אותו איסור, ומלאכה לפני התפילה זה בוודאי דרבנן.

טו. מרן הבית יוסף סבר שהוא איסור דרבנן

אם כן גם אם נאמר שהרמב"ם סובר שהוא מדאורייתא, וכן המנחת חינוך טוען שזו דעת ספר החינוך, ממילא יש לנו כמה ראשונים, הרמב"ם, הרא"ה, הרשב"ץ, החינוך^[] - יש אומרים שמחבר ספר החינוך הוא הרא"ה ויש אומרים שזה מחבר אחר, ויש כמה ראיות לזה שהמחבר הוא לא הרא"ה הידוע רבו של הריטב"א. מאידך גיסא, יש ראשונים, אחרים שסברו שהוא דרבנן וכנ"ל.

למעשה, מרן הבית יוסף^(סימן פט) כותב בפשיטות שזה דרבנן, ואנחנו קבלנו הוראות מרן. לכן לפי זה יוצא שהאיסור לטעום לפני תפילת שחרית זה איסור דרבנן. וזה חשוב מאד לדעת את זה וכדלהלן.

טז. אכילה קודם עלות השחר בימי תענית

זמן תפילת שחרית מתחיל בעלות השחר, ואז כבר אפשר להתחיל לומר

קורבנות. ויש ראשונים שסוברים שבשעת הדחק אפשר אפילו קצת להקדים. כך דעת רש"י. אבל רוב הראשונים סוברים שזמן תפילה זה בעלות השחר ולא קודם לכן. ואם אדם נמצא בשעת הדחק גדולה יכול לסמוך להקל ולומר את הקרבנות עד פסוקי דמזמרה קודם עלות השחר. אבל וודאי שזמן תפילה ממש להתחילה לא יכול להיות לפני עלות השחר, ותפילת שמענה עשרה חייבת להיות אחרי הנץ. ואם התפלל לפני הנץ, כמו תפילת פועלים שממהירים לעבודה, זו תפילה בדיעבד. וגם הפועלים עצמם כמובן אינם יכולים להתפלל לפני עלות השחר.

והנה הדין שאסור לאכול לפני התפילה הוא מעלות השחר, ולא חצי שעה קודם, שהרי כמו שהתבאר זה דין אחר, זה איסור טעימה ולא אכילה כבשאר מצוות. ממילא יש לומר שביום תענית ציבור, אדם שרוצה לקום השכם בבוקר, קשה לו להתענות במיוחד בקיץ, למשל שבעה עשר בתמוז זה צום ארוך ממש, או בארגוני צום עשרה בטבת אצלם הוא יום ארוך מאד, נפסק בגמרא שיכול לעשות תנאי, כלומר, שאם לא הלך לישון, למד כל הלילה, יכול לאכול לפני עלות השחר, אך אם ישן יהיה אסור לו לאכול ולשתות כי שינה נחשבת שהוא הסיח את דעתו, וקיבל עליו את התענית. אלא אם כן יתנה לפני שהולך לישון, שמתכוון לקום ואינו מקבל עליו עדיין לצום עד עלות השחר. יש הרבה אנשים שעושים כך. עושים שעון מעורר וקמים כחצי שעה לפני עלות השחר ואוכלים או שותים. גמרא מפורשת במסכת תענית^(כ"ג), וכך כתוב גם בתלמוד ירושלמי^(תענית פ"ד) ^{א הלכה ז' וכן נפסק בשלחן ערוך (סימן תקס"ד סעיף ז')}. אבל אמנם לפי הזהרה^(ח"צ דף ק"ט ע"ג) אין הדין כן. הזהרה סובר, שאם אדם הלך לישון ואחר כך התעורר, לא יועיל תנאי, מפני שכל האיסור של "לא תאכלו על הדם" שאסור לאכול ולשתות חל כבר מהרגע שאדם הלך לישון.

יז. שירת הבקשות

יש בתי כנסיות - היום לצערנו זה התמעט אבל פעם היה מאד מצוי - אנשים היו קמים ל'שירת הבקשות' בליל שבת. היו קמים בשתיים בלילה, והולכים לבית הכנסת ושרים שירת הבקשות עד 6-7 בבוקר. אני זוכר שאמור"ר מרן זצוק"ל היה הולך בכל שנה כמה פעמים בימות החורף לבקשות. היה הולך לבית הכנסת 'האורפלים', בית הכנסת 'עדס', כמו כן גם בבתי הכנסת 'אוהבי ציון' ו'יגל יעקב', בכל פעם היה הולך למקום אחר. הוא היה אוהב מאד את הבקשות, הוא היה בא ודורש בדברי תורה כחצי שעה, ומאז שהייתי ילד קטן היה מעיר אותי שאבוא איתו, כיון שהוא היה צריך מטפחת ואז לא היה ממחטות נייר, והוא היה צריך מטפחת והוא נהג להחמיר שלא לטלטל, ורק על ידי קטן היה מיקל, ולכן הייתי אני הולך איתו. ועם כל זאת שהיה הולך לבקשות בלילה הוא לא היה הולך לישון מוקדם בשביל זה, כיון שבלייל שבת אחרי הסעודה היה הולך לדרוש ב'פורת יוסף', והיה דורש שעה שלימה, ולפני שהיה מתחיל לדרוש היה שרים גם קצת בקשות וכמעט לא היה ישן.

יח. אכילה קודם עמוד השחר לאחר שישן

באותם המקומות בהם היו שרים את הבקשות, היו מביאים כל מיני עוגות לאכילה ושתייה. וכמובן שאמור"ר מרן זצוק"ל התנגד מאוד שלא יביאו שתייה חריפה. וכשהוא היה מגיע לא היו מעיזים להביא שתייה חריפה, והסיבה לכך שהרי אחר כך הם צריכים להתפלל, וכשהם שותים בהתחלה כוסית אחת ושניה ושלישית ואז הם שותיים ואינם יכולים להתפלל שחרית, אסור להם להתפלל שחרית.

אבל עוגות הם היו מביאים, וביביע אומר דן בזה אם אפשר להקל בזה, כיון שהם הלכו לישון מקודם לכן, האם צריך לחוש לדברי הזהרה שמי שישן שינת קבע על מיטתו דאסור לו לאכול אפילו קודם עלות השחר או לא. ואמור"ר פסק שם, שבוודאי שכדאי לחוש לדברי הזהרה, אבל כיון שרואים שיש מחלוקת מפורשת בין הזהרה לבין הגמרא שלנו בעניין הזה, שהרי הגמרא אומרת שבתענית אם רוצה לאכול קודם שעלה השחר והתנה על כך מותר.

יט. שתייה לאחר שישן קודם עלות השחר לפני תענית

דרך אגב, לפי מנהג הספרדים, לדעת מרן השלחן ערוך אם רוצה לפני התענית לקום קודם עלות השחר, גם אם רוצה רק לשתות קפה צריך לעשות תנאי. אולם הרמ"א מיקל בשתייה מפני שאין קבע בשתייה, ולכן אפילו תנאי לא צריך. אם כן בוודאי שבתענית אפשר יותר לסמוך על דינא דגמרא, אבל בליל שבת למה לא להחמיר כדברי הזהרה. אך כותב ביביע אומר שם, שבאמת כדאי מאד לחוש לדעת הזהרה הקדוש, אבל אם אדם מרגיש צורך, הוא קם באמצע הלילה ועדיין לא עלה עמוד השחר, הוא לא מרגיש טוב או שהוא עייף או רעב מאד, ועכשיו רוצה לטעום משהו, וודאי שיש לו על מה שיסמוך, כיון שזה כתוב בפירוש בשלחן ערוך שמותר, אלא שרק כדאי לחוש לדברי הזהרה, ומי שיחוש לדברי הזהרה הקדוש תבוא עליו ברכה.

כל זה אני אומר כדי שנדע שאיסור אכילה קודם תפילת שחרית מתחיל בעלות השחר. וכמובן גם שעלות השחר זה דבר שמשנתה, דהיינו שזה שעה וחומש בשעות זמניות לפני הזריחה. בחורף, שעה זמנית בימים שהיום הוא עשר שעות שעה זמנית זה חמישים דקות, ממילא שעה וחומש זו שעה רגילה. בקיץ, זה יכול להיות כמעט שעה וחצי פה בארץ.

כב. מה הותר לצמא ולרעב לשתות קודם התפילה

הראיה השניה היתה, שהרמב"ם הזכיר את הצמא, צמא זה מים. והנה מרן השלחן ערוך כותב (סימן פט סעיף ג) אסור לא לאכול ולא לשתות, אבל מים מותר לשתות קודם תפילה. מרן מתיר מים. ולאחר מכן (סעיף ז) מרן מעתיק את הרמב"ם: "הצמא והרעב הרי הם בכלל החולים, ואם יש בו יכולת לכוון דעתו יתפלל, ואם לאו אם רצה אל יתפלל עד שיאכל וישתה". כלומר מרן מזכיר גם את הצמא, ולכאורה היה לו למרן לכתוב רק את הרעב, שהרי לשתות מים מותר לכל אדם ולא דווקא לצמא. וכמו שפסק בסעיף הקודם. לכאורה זו סתירה בשלחן ערוך.

המשנה ברורה בביאור הלכה (סימן פט ד"ה הלכה) הרגיש בקושיה הזאת, וגם עוד אחרונים הרגישו בזה, וכותב המשנה ברורה פירוש פשוט מאד, שצמא ורעב הכוונה אדם שהוא רעב עד כדי שאינו מיושב בדעתו, הוא צם קודם לכן יום שלם, והוא רוצה לאכול, אכילה לבדה בלי לשתות זה לא בריא, לאכול אליבא ריקניא - על בטן ריקה - זה לא טוב, ואם רוצה לאכול היינו שצריך גם לשתות [- דרך אגב, שיטת היראים שאדם שאכל ולא שתה אינו חייב בברכת המזון מהתורה, ולא משנה כמה אכל. אך להלכה אין פוסקים כן]. אם כן מבאר המשנה ברורה, שמה שכתוב 'הצמא והרעב' שאדם שהוא רעב ומותר לו לאכול היינו שהוא גם יכול לשתות, ולא דווקא מים, כי הוא צריך את זה לאכילה. לכן מרן צריך להזכיר את זה כי זה קשור לאכילה. אבל באמת מים מותר.

לפי זה יש לומר, שגם הרמב"ם שהוא מקור הדין של הצמא והרעב, יסבור שמדובר בשתייה שקשורה לאכילה, שאת זה הרמב"ם בא לומר שמותר. ובאמת אם רוצה רק לשתות מים מותר.

כג. שתיית קפה או תה עם סוכר לפני תפילת שחרית

לאור כל האמור דנים האחרונים, הנה היום אנשים קמים בבוקר נעשו מפונקים, לא שותים מים צריכים לשתות קפה, האם מותר לשתות קפה לפני תפילת שחרית? ונחלקו בזה, האחרונים הקדמונים כותבים שמותר לשתות קפה בלי סוכר. בזמננו היו רגילים לשתות קפה בלי סוכר, בספר זרע אמת יש תשובה לגבי שבת בבוקר, שלא היו שותים קפה כמו שאנחנו שותים, אלא היו מרתיחים אותו ככה כמו קפה טורקי משובח, טוחנים אותו ומרתיחים אותו, מה הדין אם גוי הביא קפה שהוא בישל אותו בשבת, אם מותר ליהודי לשתות. שאם הוא בישל אותו עבור הישראל זה אסור, אבל אם הגוי בישל אותו סתם ולוקח ממנו, לכאורה זה יהיה מותר. ויש תשובה עניקית שם שבה דן אם הקפה יש לו דין של 'נולד', שהרי אם למשל זה היה גרעינים או אבקה שאינה ראויה לאכילה, האם זה נקרא נולד. הוא דן בזה מכל מיני כיוונים, תשובה יפה מאד. בזמנו כשכתבתי את סימן שכ"ה, ששם כתב בשלחן ערוך לעניין פת שאפאה הגוי בשבת לצורך גויים, למדתי את התשובה הזו והוא נכנס לנושא הזה מאד יפה. שם הוא קורה כמה פעמים לקפה 'המים המרים'... כלומר כנראה שהיו שותים את זה בלי סוכר. בימינו כמעט כולם שותים את זה עם סוכר, בלי זה זה לא טעים, ומי שחולה סכרת שם 'סוכרזית'. אבל רוב בני אדם לא שותים בלי סוכר. לכן אמנם המשנה ברורה (סימן כג) והרבה פוסקים סוברים שאסור לשים סוכר בקפה לפני התפילה, אבל ביביע אומר (ח"ד חאו"ח סימן יב) פוסק שמותר. כי כל הצד לאסור זה מצד גאווה, ובתה וקפה שזה דבר כל כך פשוט ורגיל אצל אנשים, גם אם ישם סוכר זה לא משנה את המצב שייחשב לגאווה, ולכן מתיר להלכה לשתות תה וקפה גם עם סוכר.

בחול'ל תלוי בין המקומות, למשל בצרפת כיון שהיום הוא הרבה יותר ארוך, ממילא שעה זמנית היא הרבה יותר ארוכה, ועלות השחר הוא יותר מוקדם. כל שכן אם נלך לפי שיטת המעלות של הגאון מוילנא שזה יוצא ארוך מאד, צריך לשים לב לזה.

כד. שתיית מים קודם תפילת שחרית

הפוסקים דנים אם מותר לשתות מים קודם תפילת שחרית. הטור (סימן פט) מביא בשם הראב"ה והרא"ש, שמותר לשתות מים. ויסוד הטעם לכך, שהנה לאחר שהגמרא אומרת 'לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם' - אומרת הגמרא: 'אמר הקב"ה, אחר שאכל ושתה ונתגאה מקבל עליו עול מלכות שמים?! ממילא דווקא בדבר ששייך בו גאווה, אסור. ובמה שייך גאווה בפשטות הכוונה כל משקה שמשכר, אבל במים לא שייך לומר שזה ייחשב לגאווה.

לעומת זאת הפרי חדש טוען, שלדעת הרמב"ם גם מים אסור. ויש לו לכך שתי ראיות לכאורה מדברי הרמב"ם. האחת, שהרמב"ם כותב שאסור לטעום כלום. ומשמעות 'כלום' משמע שגם מים אסור. ועוד ראיה, הרמב"ם (פסקי מהלכות תפילה הלכה ב) כותב, ומביא אחריו להלכה גם השלחן ערוך (סימן פט סעיף ז), שאדם שהוא צמא או רעב והוא לא יכול לכוון בתפילה שהוא כאדם חולה, הדוגמא הרגילה לזה למשל, בחורף, אדם אכל בשמונה בערב ארוחת ערב, ובשמונה בבוקר הוא קם, עברו כבר שתיים עשרה שעות והוא רעב, אבל זה לא רעב באופן שאינו יכול להתפלל כמו שצריך, הוא יכול להתפלל ולכוון, אך צמא ורעב שלא יכול לכוון את ליבו - כך כתוב בפירוש - מותר לאכול ולשתות לפני התפילה. אם כן שואל הפרי חדש, הרי רעב הוא מי שרוצה לאכול, אבל צמא הוא צמא לשתות, ואם נאמר שמים מותר בכלל אז למה צריך לחדש שכאשר אינו יכול לכוון שיכול לשתות, שישתה מים שהרי מותר בכל מקרה. הרי הוא לא חייב לשתות דווקא איזה משקה משובח, יין או קוניאק וכיו"ב, אם הוא צמא שישתה מים. אלא על כרחנו לומר בדעת הרמב"ם שסבר שאסור אפילו מים. וגם ערוך השולחן כך לומד בדעת הרמב"ם.

כה. אם יש להקדים לתת לבהמה לשתות לפני ששונה בעצמו

אבל באמת אפשר לדחות, שהנה המילה 'לטעום' בדרך כלל זה לגבי אכילה. יש ראיה לזה, שהנה בגיטין (ס"ג) כתוב שאסור לאדם 'לטעום כלום' קודם שיתן מאכל לבהמתו. וזה כמו הלשון של הרמב"ם פה. ודנים הפוסקים, האם מותר לשתות מים לפני שנותן לבהמתו. כותב המגן אברהם (סימן קס"ו סק"ו) שמותר. והוא מביא ראיה מפסוק מפורש בתורה (בראשית כד, יז) לגבי רבקה שאמרה לאליעזר "שתה וגם לגמליך אשאב". דהיינו שקודם הוא ישתה ואחר כך הגמלים. אמנם אפשר לדחות קצת, שרבקה חשבה שהוא גוי ואינו חייב במצוות. היא לא ידעה שאליעזר היה תלמיד חכם גדול בתורה, ואולי גם היא לא למדה את ההלכה הזו. מלבד זאת, הרי זה אירע לפני מתן תורה, ואולי היא לא למדה את ההלכה הזו. ויש ראיה נוספת שהרי כתוב (במדבר כ, ח) "והשקית את העדה ואת בעירם" - דהיינו את הבהמות שלהם, אבל גם בזה אפשר לדחות, שהם היו כבר במצב של סכנה, וכבר אינם יכולים לחכות. אולם עצם הדבר שהתורה מזכירה את זה, אולי התורה באה ללמד אותנו הלכה, שלעניין שתייה אין חובה להקדים את הבהמה לפני האדם. וכך סובר המגן אברהם שמותר לשתות קודם הבהמה. ומביאים אותו האחרונים שמותר לשתות. ובאמת תראו בשלחן ערוך (סימן קס"ו) ששם מוזכר הדין שאם אדם ברך על הפת ונזכר שלא נתן אוכל לבהמתו, שמותר לבקש שיתנו לבהמה אוכל, 'גביל לתורי' - תנו אוכל לבהמה, והגמרא (בבב"ב טז) אומרת שזה לא הפסק, והגמרא שם מזכירה את הדין שאסור לאכול קודם שיתן לבהמתו, אולם לא כתוב את המילים שאסור 'לטעום כלום', אך בגיטין כתוב שאסור 'לטעום כלום'. ועם כל זאת המגן אברהם מתיר בשתייה. לפי זה הראיה הראשונה מדברי הרמב"ם שהוא כותב 'אסור לטעום כלום' הראיה נופלת, מפני שאפשר לומר שהכוונה היא דווקא אכילה.



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: